



Poder Judicial de la Nación

**CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL
TRABAJO - SALA X**

SENT. DEF.

EXPTE. Nº: 7364/2019/CA1 (57835)

JUZGADO Nº: 42

SALA X

**AUTOS: “KRAUTNER, CLAUDIA SABINA C/ HUAWEI TECH
INVESTMENT CO LTD. S/ DESPIDO”**

Buenos Aires,

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

I.- Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta alzada a propósito de los agravios que contra la sentencia de primera instancia interponen ambas partes, mereciendo sendas réplicas de sus contrarias. Asimismo, la accionada apela la totalidad de los honorarios regulados, por estimarlos elevados, mientras que la representación y patrocinio de la accionante y la perito contadora objetan los propios, por reputarlos insuficientes.

II.- Por razones de estricto orden metodológico, trataré, en primer término, el planteo de la accionada dirigido a cuestionar el fallo de anterior grado en cuanto reconoce la existencia de una discriminación salarial de la actora respecto de sus compañeras individualizadas en el escrito de inicio. Explica la recurrente –en lo sustancial- que no se acreditó la igualdad de tareas ni tampoco de condiciones de trabajo de las personas con las que Krautner se comparó y que estas no tuvieron el mismo desempeño que la accionante.

Anticipo que, por mi intermedio, la queja en análisis será desestimada.

Así lo sostengo por cuanto la atenta lectura del escrito inicial revela que la actora dejó en claro que sus compañeras Clausi y Brusco –analistas contables- se encontraban en iguales condiciones laborales que ella. A su vez, en su responde, la accionada reconoció la igualdad de jerarquía que revestían, mientras que en ningún momento destacó alguna diferencia concreta en las tareas o jornada que cumplían sino que se limitó a sostener que hacían “diferentes tareas”. En lo sustancial, pretendió escudarse en que “la accionante





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA X

no ha superado a sus compañeros en cuanto a su rendimiento” aludiendo a que estas tenían “mejores aptitudes” y “performance” (ver fs. 129, 130vta., 131 y 133).

Ahora bien, no solo del responde sino también del informe epricial contable (fs. 473/475) y de los recibos de haberes obrantes en la causa (fs. 268/330) surge que tanto la accionante como sus compañeras revestían la categoría de analista contable, y que Krautner era la que contaba con mayor antigüedad de las tres, ya que ingresó el 12/01/09 mientras que Clausi lo hizo el 01/12/10 y Brusco el 18/04/11. Asimismo, el informe indicado da cuenta de la disparidad salarial sufrida por la demandante respecto sus colegas Clausi y Brusco -al que me remito en honor a la brevedad puesto que no ha merecido una crítica concreta y fundada por parte de la recurrente-, que, excepto algún mes aislado en el que pudiera haber percibido un salario superior, percibió haberes inferiores que los de sus compañeras.

Como lo expusiera el magistrado que me precede, la trabajadora debía acreditar la violación del principio de igualdad remuneratoria, pero el empleador debía demostrar las causales objetivas insertas en el art. 81, LCT, que lo llevaron a remunerar en forma distinta a unos y a otros dependientes.

En el caso, la accionada adujo una supuesta diferencia de tareas que no explicó con precisión y que, de estar a los elementos probatorios *ut supra* aludidos, no se verificó en la especie.

Y si bien, en lo concreto, adujo que la accionante presentaba un bajo desempeño laboral, lo cierto es que dicho extremo no quedó acreditado.

En efecto, como sostuvo el sentenciante de grado, la testigo Sacone (fs. 404/406) –propuesta por la demandada- afirmó laborar en el área de recursos humanos y se expidió respecto del desempeño de la accionante mas de su su testimonio surge que no pudo dar debida razón de sus dichos. A su vez, los testigos Erizaga (fs. 400/403) y Rey (fs. 409/410) -propuestos por la accionante- declararon en forma coincidente que los criterios de evaluación eran arbitrarios y la crítica de la apelante sobre este punto impetrada se funda, básicamente, en que Erizaga posee juicio pendiente contra la accionada mas, dicha circunstancia





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA X

carece, por sí sola, de entidad suficiente para desvirtuar sus dichos sino que simplemente obliga a juzgarlos al examinarlos con especial prudencia y conforme lo reglado en el art. 386 del CPCCN. En este sentido debe tenerse en cuenta que los sucesos laborales se dan en una comunidad de trabajo y por eso quienes participan de ellas son los que pueden aportar datos al respecto.

Por otro lado, el hecho de que Rey desconociera cómo eran los aumentos de salarios de la actroa tampoco resulta suficiente para modificar lo resuelto en grado pues, en definitiva, es la accionada quien –en atención a lo antedicho- debía demostrar mediante prueba hábil e idónea los hechos que justificasen el mayor pago de salarios a las compañeras mencionadas por sobre la actora y, como se vio, no lo hizo.

En tal contexto, opino que debe confirmarse la sentencia apelada en cuanto considera que ha quedado acreditado que las compañeras individualizadas realizaban las mismas tareas que la demandante pero percibían una remuneración superior, mientras que la accionada no pudo demostrar que la empleadora aplicara un sistema de evaluación equitativo que justifique el otorgamiento de mayores salarios a unos trabajadores por sobre otros, ni, por tanto, que Krautner hubiese tenido un rendimiento o desempeño inferior respecto de sus compañeras con la se efectuó el cotejo.

Por todo lo expuesto, propongo desestimar la queja analizada.

III.- Se queja la actora porque se desestimó el reclamo por daño moral fundado en el alegado trato discriminatorio respecto de los trabajadores de nacionalidad china en términos que, a mi ver, no posibilitan su modificación.

Al punto cabe precisar que el sentenciante de grado desestimó el reclamo actoral por considerar que el planteo había sido formulado “de manera genérica, sin individualizar las personas respecto las que se habría generado la disparidad alegada (mencionando al personal de origen chino en general)”.

Asimismo, tuvo en cuenta el testimonio de Sacone (fs. 404/406) quien declaró que a los empleados de origen oriental se les brindaban beneficios que no eran otorgados a la demandante, y que ello respondía a su calidad de expatriados –lo que no sucede con la actora-, así como que estos trabajadores





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA X

cumplían un horario distinto, lo cual consideró corroborado por el testimonio de Erizaga (fs. 400/403 del 04/09/19). Por todo ello, concluyó que no se está ante trabajadores en igualdad de condiciones, por lo que no es posible comparar las características de sus contratos de trabajo bajo los mismos parámetros, desestimando el reclamo en cuestión.

En su recurso, la accionante sostiene que ha quedado acreditado que el personal de nacionalidad china tenía mayores beneficios que los argentinos y que la accionada pretendió fundar el diferente trato en que los trabajadores de nacionalidad china tenían mejor desempeño que la accionante pero no en su calidad de expatriados en la que el sentenciante de grado se fundó para rechazar el reclamo., por ello, afirma –en lo principal- que el fallo vulnera el principio de congruencia y que quedó demostrado que la discriminación con el personal chino resultó arbitraria.

La queja sobre el punto formulada no contiene la crítica concreta y razonada de los fundamentos del decisorio de grado que exige el 116 de L.O. para su admisión pues la apelante omite cuestionar –y mucho menos adecuadamente- el principal fundamento del magistrado de grado en cuanto al carácter genérico del reclamo, extremo que sella la suerte desfavorable del recurso en estudio y torna innecesario analizar el argumento recursivo respecto de la falta de alegación por parte de la demandada del carácter de expatriados que habría dado lugar a mayores beneficios al personal chino.

Por ello, propongo confirmar la sentencia apelada en cuanto así decide.

IV.- Se agravia la demandada de la sentencia de grado en cuanto concluye que el pago del teléfono celular revistió naturaleza salarial. Sostiene que ha quedado acreditado que el celular cuyo pago efectuó era para fines netamente laborales y posiblemente, de modo residual, para uso personal. Subsidiariamente, solicita se reduzca el monto admitido por tal concepto.

Al respecto el magistrado de grado concluyó que, de las declaraciones de Erizaga (fs. 404/403), García (fs. 407/408) y Rey (fs. 409/410), como así también lo dicho por la testigo Sacone (fs. 404/406), “se desprende que





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA X

por el trabajo que realizaba la actora en la demandada, y el lugar donde era prestado, esta no necesitaba hacer uso del teléfono celular, ya que según los dichos de Saccone lo entregaban `por si tienen que llamarte [...] pero llaman muy poco o casi nunca` por lo que su entrega se traduce en un beneficio que la empleadora le otorgaba a la demandante. Es decir, que no era considerado un elemento de trabajo como lo sostuvo la demandada en su responde, sino para beneficio personal de la trabajadora”.

La queja de la accionada se dirige a descalificar las declaraciones testimoniales valoradas por el Sr. Juez de grado y sobre las cuales formó convicción sobre el extremo en discusión pero sus términos resultan insuficientes para revertir lo allí decidido.

Así lo sostengo por cuanto comparto la valoración efectuada por el magistrado de la anterior sede de las declaraciones testimoniales rendidas en la causa por Erizaga y Rey así como también en cuanto a que incluso Saccone abona la tesitura inicial y es conteste con las declaraciones antedichas pues, si bien refirió que el teléfono celular que la empresa entregaba al personal “es una herramienta de trabajo”, lo cierto es que ello resulta ser una expresión genérica que en modo alguno se refiere concretamente a la actora sino que, además, acto seguido indicó que “pero llaman muy poco o casi nunca”, circunstancia que con más razón impide considerar que el teléfono celular cuyo pago solventaba la accionada fuera utilizado para fines estrictamente laborales. En otros términos, importó una ventaja patrimonial. Ello así, cabe concluir que su pago evitó un gasto propio y que era percibido como contraprestación de las tareas, razón por la cual corresponde que se lo conceptúe como salario al amparo de los artículos 103 y 105 de la LCT.

En tal contexto, y resultando insuficiente el resto de las argumentaciones vertidas por la recurrente para enervar el temperamento adoptado, propongo desestimar la queja sobre el punto impetrada, incluso en lo que hace a su cuantificación pues el argumento de la accionada en cuanto que “el propio juez reconoce que hoy en día el celular se utiliza para trabajar” resulta insuficiente, por si solo, para proceder a la reducción solicitada.





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA X

V.- Cuestiona la demandante cuestiona la decisión *a quo* de rechazar su pretensión de adicionar a la base remuneratoria las sumas que la empleadora abonaba en concepto de cuota mensual de la cobertura de medicina prepaga correspondiente al plan de la empresa OSDE (aspecto, este último, no controvertido).

En relación con la cuestión aquí objeto de controversia, ya he tenido oportunidad de pronunciarme en mi voto dado en el caso “Caputi, Gustavo Jorge c/ Stampa Automotores S.A. y otros s/ despido” (expte. N° 35685 /2015) que esta prestación no constituye un beneficio social encuadrable en las previsiones del art. 103, inc. d) LCT y considerar que, efectivamente, el pago de los servicios de medicina prepaga forman parte de la remuneración del trabajador.

Para arribar a tal conclusión, tengo presente que el Convenio N° 95 de la O.I.T. (“Convenio sobre la protección del salario”), ratificado por la Argentina en 1956 y, actualmente vigente, define el término “salario”, como aquella remuneración o ganancia, cualquiera sea su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, debida por un empleador a un trabajador, en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar (art. 1° conv. cit.). Asimismo, el Convenio N° 100 de la O.I.T. (“Convenio sobre Igualdad de Remuneración”), ratificado por la Argentina, notificado el 24-09-1956 y actualmente vigente, agrega que el término remuneración comprende el sueldo mínimo y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador directa o indirectamente al trabajador en concepto del empleo.

A lo dicho se agrega que el art. 103 de la LCT adopta ese mismo criterio de amplitud al definir a la remuneración como toda contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador, en el marco de un contrato de trabajo.

Repárese además que los mencionados convenios de la O.I.T, con motivo de la modificación de la Constitución Nacional del año 1994, tienen





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA X

jerarquía “supra legal” por lo cual inexorablemente prevalecen sobre el ordenamiento jurídico interno pues se encuentran en un escalón superior a la ley (en el caso, a la LCT).

Sobre el punto, el maestro Justo López, señala que para el trabajador la remuneración constituye, desde un punto de vista económico, una ganancia o ventaja patrimonial que se recibe como contraprestación del trabajo subordinado.

En cambio, los beneficios sociales son prestaciones de naturaleza de la seguridad social que tienen un objeto diferente, cual es mejorar la calidad de vida de los trabajadores y su familia. Por su calidad excepcional, deben ser interpretados en forma restrictiva por los efectos que tienen sobre el concepto de remuneración.

De acuerdo con el marco normativo de referencia, resulta que el concepto “medicina prepaga” no se encuentra previsto entre los beneficios sociales enumerados en el art. 103 “bis” de la L.C.T., dado que en el inciso d) de la norma de referencia, alude sólo a “... los reintegros de medicamentos y gastos médicos y odontológicos del trabajador y su familia, que asumiera el empleador previa presentación de comprobantes emitidos por farmacia, médico u odontólogo”. Es obvio que se trata de un supuesto distinto al analizado en las presentes actuaciones.

Nótese que de los elementos adjuntados al proceso surge que tal prestación no era tan sólo el reintegro de un gasto suficientemente acreditado (ver informativa de OSDE a fs. 372/373I, sino que consistía en un compromiso asumido por la empresa con carácter permanente, tal como se desprende del informe contable (ver fs. 458 respuesta al pto. ‘xxi’ del cuestionario de la parte actora) como del propio escrito de responde.

Sobre tal base, considero que el pago de ese concepto por parte de la demandada constituyó un salario que, de manera permanente, le fue abonado como contraprestación de los servicios prestados por Krautner como dependiente, circunstancia que lleva a calificarlo como parte integrativa de su remuneración (ver en similar sentido, SD 19370 del 15/05/14 de la sala IX en





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL
TRABAJO - SALA X

autos “Salvador Sandra c/La Fármaco Argentina Industrial y Comercial S.A. s/ despido”, SD 19370 del 15/05/2014, y Sala VII, SD 57976 DEL 30/05/23 *in re* “Olivar, Leonardo Oscar c/ Arrayanes Capital S.A. S/ DESPIDO” y SD 57422 DEL 16/06/22 en “Catalina, Valeria Celeste C/ Task Solutions S.A. y otros s/ despido”, entre otros).

Por lo expuesto, he de postular la admisión del reclamo en cuanto persigue que se reconozca carácter salarial al servicio de medicina prepaga que la demandada brindaba a la accionante y que se incluya dicha suma en la base salarial para el cálculo de los rubros de condena.

Para su cuantificación, de conformidad con las facultades conferidas en los arts. 56 y 114 de la LCT estimo ajustado a derecho fijar la suma del rubro en cuestión en \$3.700 a cuyo fin tengo en cuenta lo informado por OSDE a fs. 372/373 sobre el valor del plan familiar y los aportes y contribuciones de ley que debieron practicarse a la según lo dispuesto en la ley 23.660.

VI.- La queja dirigida a cuestionar la procedencia del bonus gratificación año 2017 (por lo laborado en el año 2016) no tendrá favorable acogida.

Así lo sostengo por cuanto, si bien como afirma la quejosa la perita contadora al presentar su informe (fs. 424/464) explicó las pautas establecidas por la empleadora para liquidar los bonos pagados a los trabajadores (v. pto. IX), lo cierto es que, contrariamente a lo argüido en el recurso, no acreditó en debida forma que la accionante no hubiese sido acreedora al bono correspondientes al año 2016, pagadero en el año 2017, resultando a tal fin insuficiente lo afirmado por la auxiliar de justicia sobre la base de la documentación de la accionada en cuanto a que había sido calificada con letra “C” (ver fs. 460 y documental en copia acompañada a fs. 450/451) por no haberse acompañado elementos de prueba hábil que sustenten dicha supuesta calificación.

Tampoco encuentro motivo para modificar su cuantificación y detraer el importe de abonado en concepto de *Special Bonus* en tanto el mismo





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL
TRABAJO - SALA X

fue pagado –por distintos importes- tanto en mayo/16 como en noviembre/15 y la demandada no acreditó por qué motivo no debería haberlo percibido la trabajadora en el año 2017.

VII.- Cuestiona la actora el rechazo de pedido de inclusión de la parte proporcional del bono abonado sin periodicidad mensual en la base de cálculo de los rubros de condena en términos que, en mi opinión, impiden su modificación. Me explico.

Prevía invocación de la doctrina sentada por esta Cámara en el Plenario 322 del 19/11/09 en los autos “Tulosai, Alberto Pascual c/ Banco Central de la República Argentina s/ ley 25.561”, el sentenciante de grado concluyó que *“no se encuentra acreditado que fueran abonados en forma fraudulenta, es decir, de manera clandestina, por lo que no advierto que estemos ante una excepción que habilite la inclusión del mismo para determinar su incidencia a los fines indemnizatorios. Además tengo presente que la perita contadora al presentar el informe que luce a fs. 424/464 (de fecha 01/10/19) explicó las pautas establecidas por la empleadora para liquidar los bonos pagados a los trabajadores (v. pto. IX), confirmando lo invocado por la accionada en su responde, donde indicó que el bono era liquidado de acuerdo a distintas variantes (como ser desempeño y cantidad de horas facturadas en los distintos proyectos en que interviniera el trabajador), y acompañó detalle de las fechas en que le fue liquidado tal concepto a la demandante (v. pto. XVI de fs. 457), del cual surge que era abonado en forma anual. Asimismo, al contestar el punto X (fs. 463) la perita señaló que la actora fue acreedora del bonus anual a lo largo de la relación laboral. En razón de lo expuesto, corresponde desestimar el pedido de inclusión del bono en la remuneración de la trabajadora”*.

En su recurso la actora cuestiona que el -sentenciante de grado fundara su decisión en la respuesta de la perito contadora “al punto xxiv” de los propuestos por su parte, a cuyo fin sostiene que impugnó el peritaje contable *“por cuanto la perito basó su informe en una supuesta evolución de performance que no fue agregada al expediente ni fue probada en estas actuaciones como el mismo a quo lo manifestó”*. Por ello, afirma que no se





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA X

encuentran probados los supuestos elementos objetivos que determinan los bonos y que fueran argumentando en la demanda como evaluaciones de desempeño y que toda la información de la pericia contable al respecto se basa en informaciones que no surgen de libro contable o laboral alguno, tal como lo indicara al impugnar la pericia. En definitiva, arguye que no resulta aplicable el criterio del fallo plenario “Tulosai” porque no está acreditado “el sistema de evaluación de desempeño del trabajador “ que exige la doctrina para que el pago anual del bono no sea considerado parte de la remuneración devengada.

Como adelanté, la crítica en tales términos formulada resulta insuficiente para modificar la decisión adoptada por el Juez de grado por cuanto la apelante hace referencia a lo respondido por la auxiliar de justicia al punto xxiv de los propuestos por su parte mientras que el sentenciante de grado fundó su decisión en las respuestas al IX de la parte demandada referido a la política de bonus de la accionada, así como en los puntos XVI de fs. 457, del cual surge que era abonado en forma anual conforme los distintos importes allí detallados y el punto X de fs. 463 en que la perita señaló que la actora fue acreedora del bonus anual a lo largo de la relación laboral.

Aun soslayado lo expuesto, advirtió que la recurrente alude a la evaluación de desempeño mencionada por la perito y en copia acompañada pero no hace referencia concreta a la existencia de una política de bonus por ella informada y que fue tomada en cuenta por el magistrado *a quo* para decidir del modo objetado.

En tal contexto, no advierto adecuadamente cuestionado el fundamento en virtud del cual el sentenciante de grado concluyó del modo aludido, lo cual me impulsar su confirmación.

VIII.- La queja de la accionante contra el rechazo de la sanción establecida en el art. 1 de la ley 25.323 no puede ser de recibo pues considero que los importes estimados en concepto de retribuciones en especie en el caso bajo estudio no constituyeron pagos clandestinos.

En efecto, como ya ha dicho esta Sala en casos de aristas similares -con criterio que mantengo en la actualidad-, al tratarse de supuestos





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA X

de remuneración en especie (conf. art. 105 de la LCT), no resulta factible su inclusión en los registros laborales como para sostener que se está frente a una relación de trabajo incorrecta o deficientemente registrada en los términos del art. 1º de la ley 25.323 (o para ser más preciso aun, en las condiciones establecidas por el art. 7º de la ley 24.013), porque una cosa es su cuantificación (art. 107 LCT) a los efectos de considerarlo a los fines pertinentes (arts. 232, 233 o 245 LCT) y otra que se esté en presencia de un supuesto de consignación en la documentación laboral de una remuneración menor a la percibida por el trabajador (ver SD N° 20.008 del 29/06/2012, en los autos “Herrera Nancy Verónica c/ Italcred S.A. s/despido”; SD del 4/10/22 en “Kuber Bishop, Richard William c/ Telecom Argentina S.A. s/ despido” y SD del 17/06/21 en “Drappo, Cintia Andrea c/ Cargill S.A., s/ despido”, del registro de esta Sala, entre otros).

X.- Ambas recurrentes se agravian por lo resuelto en torno del incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323. La accionada por cuanto se dispuso su condena mientras que la actora cuestiona que se haya limitado la procedencia de la sanción al saldo impago.

Anticipo que, a mi juicio, cabe confirmar la solución adoptada en el pronunciamiento anterior.

En orden a los cuestionamientos vertidos por la accionada respecto de la improcedencia del pago total de las indemnizaciones derivadas del despido incausado, cabe remitirse a lo expuesto en los considerandos que anteceden en relación a la existencia de diferencias salariales y, por ende, indemnizatorias a favor de la accionante, las cuales tornaron insuficiente el pago oportunamente efectuado.

Ello así, no cuestionado ante esta instancia revisora el cumplimiento de la intimación requerida el pago de las diferencias indemnizatorios mediante CD Nro. 834538285 del 04/07/17 (v. fs. 153), y el incumplimiento de la demandada que la obligó a iniciar la presente acción, cabe concluir que la sanción resulta procedente.





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA X

Respecto de su cuantía, cabe confirmar su admisión solo sobre las diferencias indemnizatorias reconocidas, no existiendo razón alguna que justifique calcular la misma sobre la parte de las indemnizaciones que la demandada pagó en tiempo y forma imponiéndose, por tanto, confirmar también este segmento de la sentencia atacada.

XI.- La crítica de la accionada contra la condena al pago de la multa prevista por el art. 80 de la LCT debe ser desestimada.

Así lo sostengo por cuanto la recurrente afirma que puso a disposición de la trabajadora los certificados respectivos y que fueron recibidos de conformidad por ésta.

Sin embargo, la recurrente no cuestiona el fallo de grado en cuanto considera no acreditado que la demandada hubiera dado cumplimiento “en su totalidad” al emplazamiento de la trabajadora y que no fue acompañada constancia alguna que acredite la entrega del certificado de trabajo conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios previsto en el art. 80 de la LCT, cuyos requisitos y finalidades son distintos que los establecidos para el certificado PS.6.2 acompañado.

Por ello, propongo desestimar la queja articulada sobre el punto analizado.

XII.- Conforme lo hasta aquí expuesto, al tener en cuenta la incidencia del pago del plan de medicina prepaga por \$ 3.700, postulo que se eleve la remuneración a utilizar como base de cálculo de los rubros de condena a la suma de \$ 43.839,69 (\$ 40.130,69 + \$3.700) y se proceda a su recálculo en consecuencia, en tanto se vean influenciados por dicha modificación, a saber: 1) Dif. Indemnización por antigüedad: \$100.198,26 (percibido \$294.358,95 - devengado \$394.557,21); 2) Dif. Preaviso: \$ 31.140,82 (percibido \$ 56.538,56- devengado \$87.679,38); 3) Dif. S.A.C. s/ preaviso: \$2.595,06 (percibido \$ 4.711,55- devengado \$7.306,61); 4) Dif. Integración mes de despido: \$4.590,00 (percibido \$ 6.370- devengado \$10.960,00); 5) Dif. S.A.C. s/ integración: \$ 382,50 (percibido \$ 530,83- devengado \$ 913,33; 6) Dif. haber proporcional mayo 2017: \$14.867,92 (percibido \$ 18.011,77- devengado \$32.879,69); 7)





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA X

S.A.C. proporcional 1er. cuota año 2017: \$17.175,73; 8) Diferencias Salariales SAC años 2016 y 2017: \$ 1.242,63; 9) Diferencias Salariales: \$ 61.425,00; 10) S.A.C. s/ diferencias salariales: \$ 5.118,75; 11) Art. 2 ley 25.323: \$69.453,32; 12) Art. 80 LCT: 131.519,07; 13) Bono: \$ 131.414,00. TOTAL: \$ 571.123,06, el que deberá ser abonado en el plazo y con los intereses fijados en primera instancia.

XIII.- La modificación propuesta en este voto hace necesario adecuar la imposición de las costas y los honorarios regulados en primera instancia, lo que torna abstracto el tratamiento de las apelaciones interpuestas en relación con estos tópicos (conf. art. 279 CPCCN). Sin perjuicio de ello, a los fines establecidos por la norma ritual señalada habré de tener en cuenta lo manifestado por la demandada en su sexto agravio en orden a los honorarios fijados al perito intérprete de idioma chino.

En cuanto a las costas sugiero mantenerlas a cargo de la demandada, vencida en lo sustancial de la contienda al no encontrar mérito para apartarse del principio general (conf. art. 68, primer párrafo CPCCN).

Habida cuenta del mérito y extensión de las tareas profesionales y las pautas arancelarias pertinentes, propongo fijar los honorarios de primera instancia correspondientes a la representación letrada de la actora, demandada, perito contadora y perito intérprete de chino mandarín (por su aceptación de cargo conf. actuaciones digitales del 12/08/20) en 33 UMA (que al día de la fecha representan \$ 1.167.606 conf. Res. SGA 12/24 del 1/02/24), 30 UMA (que al día de la fecha representan \$ 1.031.460 conf res. cit.), 15 UMA (que al día de la fecha representan \$ 515.730 conf. res. cit.) y 2 UMA (que al día de la fecha representan \$ 68.764 conf. res.cit).

XIV.- Propongo imponer las costas de alzada en el orden causado atento los vencimientos recíprocos de cada parte (art.68, segundo párrafo, CPCCN) y, a tal fin, regular los honorarios de alzada de los profesionales intervinientes por las partes en esta etapa en el 30% a cada uno de los que les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (art. 38 L.O.).





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL
TRABAJO - SALA X

Voto, en consecuencia, por: 1) Modificar parcialmente la sentencia de primera instancia y elevar el monto de condena a la suma de \$ 571.123,06 (PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTITRES CON SEIS CENTAVOS), que deberá ser abonada en el plazo y con los intereses allí fijados; 2) Dejar sin efecto las costas y los honorarios regulados en grado; 3) Imponer las costas de primera instancia a la demandada; 4) Regular los estipendios de primera instancia de la representación letrada de las partes y peritos actuantes en la forma indicada en el respectivo considerando. 5) Confirmar el resto de lo que ha sido materia de apelación y agravios; 6) Imponer las costas de alzada en el orden causado; 7) Fijar los honorarios de alzada de los profesionales intervinientes por las partes en esta etapa en el 30% a cada uno de los que les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia.

El Dr. LEONARDO JESÚS AMBESI dijo:

En atención a los fundamentos del voto precedente, y teniendo en cuenta que lo relativo a la naturaleza de la cobertura de medicina prepaga al dependiente debe analizarse en cada caso, considerando el análisis de la prueba efectuado en su consid. V, adhiero al mismo en su totalidad.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia de primera instancia y elevar el monto de condena a la suma de \$ 571.123,06 (PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTITRES CON SEIS CENTAVOS), que deberá ser abonada en el plazo y con los intereses allí fijados; 2) Dejar sin efecto las costas y los honorarios regulados en grado; 3) Imponer las costas de primera instancia a la demandada; 4) Regular los estipendios de primera instancia de la representación letrada de las partes y peritos actuantes en la forma indicada en el respectivo considerando. 5) Confirmar el resto de lo que ha sido materia de apelación y agravios; 6) Imponer las costas de alzada en el orden causado; 7) Fijar los honorarios de alzada de los profesionales intervinientes por las partes en esta etapa en el 30% a cada uno de los que les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia. Cópiese, regístrese, notifíquese,





Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL
TRABAJO - SALA X

oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la
Acordada de la C.S.J.N. Nº 15/2013 y devuélvase.

ANTE MI

MFF

